

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



보도자료

[보도자료] 온라인 금융플랫폼의 건전한 시장질서 확립을 위해 관련 금융소비자보호법 적용사례를 전파했습니다.

2021-09-07 조회수 : 47085

담당부서 금융소비자정책과 담당자 김영근 사무관 연락처 02-2100-2642

- 제5차 금융소비자보호법 시행상황 점검반 회의 개최 -

◆ 주요 온라인 금융플랫폼 서비스 사례에 대해 금융소비자보호법 적용대상 해당여부를 검토한 결과를 현장에 공유했습니다.

☞ 상세내용: [별첨] 온라인 금융플랫폼 금융소비자보호법 적용사례 검토결과

- 일부 온라인 금융플랫폼의 서비스가 “단순 광고대행”이 아니라 금소법상 “중개행위”에 해당하는지를 중점 검토했습니다.

◆ 금융소비자보호법 **계도기간***이 금년 9.24일로 종료되는 만큼 현장에서는 **조속히 위법의 소지를 해소**해야 할 것입니다.

* 금융위는 금소법 제정으로 신설·강화된 규제 위반에 대해서는 법 시행 후 6개월 간('21.3.25~9.24) 원칙적으로 제재하지 않고 계도해나가기로 의결('21.5.19.)

➡ 이번 조치로 **온라인 금융플랫폼**을 거쳐 체결된 금융상품 계약과 관련하여 **소비자보호 사각지대가 방지**될 것으로 기대합니다.

< 제5차 금융소비자보호법 시행상황 점검반 회의(영상) 개요 >

▶(일시) 2021. 9. 7. 15시~16시

▶(참석) 금융위(금융소비자국장 주재), 금감원, 금융권 9개 협회(담당자 ☞참고)

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



□ 일부 온라인 금융플랫폼의 금융상품 관련 서비스에 대해 현장에서 금소법상 “중개행위”에 해당여부에 대한 논란이 있어왔습니다.

○ 금융플랫폼에서는 관련 서비스가 “단순 광고대행”에 불과하므로 금소법 적용대상이 아니라 판단하고 영업해왔습니다.

□ 이와 관련하여 최근 금융위·금감원은 일부 온라인 금융플랫폼의 서비스를 미등록 중개행위로 판단하고 시정을 요구*한 바 있습니다. (👉별첨자료 참고)

* 금소법 시행 후 6개월('21.3.25.~9.24.)은 계도기간이라 제재하지 않음

➡ 현장 영업행위의 금소법 적용대상 여부에 대한 판단을 돕기 위해 주요 온라인 금융플랫폼 서비스 사례 검토결과를 제공하고자 합니다.

2. 사례검토 기본방향

[1] 금융소비자 권익보호 및 건전한 시장질서 구축을 목적으로 하는 금소법 취지를 우선하여 판단했습니다.

* 금융상품 판매에 관한 자격·책임 없는 자로 인한 불완전판매, 중개수수료 상승 및 온라인 알고리즘 편향성 등에 따른 소비자 피해를 방지할 필요

[2] 온라인 금융플랫폼 서비스의 목적이 정보제공 자체가 아니라 판매를 목적으로 하는 경우는 일반적으로 중개로 볼 수 있습니다.

* 판단대상을 특정 영업행위에 한정하지 않고 판매과정 전반 및 판매업자와의 계약내용(예: 판매실적에 따른 수수료 지급) 등 제반사항을 객관적으로 판단

[3] 온라인 금융플랫폼이 금융상품 판매업자가 아님에도 소비자가 플랫폼과의 계약으로 오인할 가능성이 있는지를 감안했습니다.

* 소비자의 플랫폼에 대한 신뢰가 계약 의사결정의 중요요소 中 하나임에도 플랫폼이 법적책임을 지지 않는 상황 방지 필요

[4] 자동차보험 등 의무보험, 신용대출 등과 같이 구조가 단순한 금융상품일수록 중개로 인정될 여지가 많을 것입니다.

* 금융상품 간 차별화 정도가 낮아 판매망 의존도가 높아질수록 많은 가입자를 보유한 플랫폼의 역할이 커지기 때문

3. 주요사례 검토결과(상세내용 👉별첨자료 참고)

주요 내용	관련 사례 검토결과
-------	------------

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



④ 판매실적에 따라 수수료를 수령	시미스를 적극적으로 제공 ▶ 소비자는 금융상품 계약주체를 플랫폼으로 인지할 가능성이 높음
[2] 금융상품 비교·추천	
▶ “[1]”의 특징(①~④)이 대체로 공통되며 금융상품 비교·추천 서비스 제공(예: “A플랫폼이 추천하는 인기 보험”)	➡ 중개에 해당 ▶ 금융상품 추천은 판매과정 중 하나인 “잠재고객 발굴 및 가입유도”에 해당
[3] 맞춤형 금융정보 제공	
[보험상담] ▶ 가입자가 보험상담 의뢰 시 보험대리점 소속 설계사를 연결	➡ 플랫폼이 판매업자인지에 따라 달라짐 ▶ (판매업자가 아닌 경우) 자문서비스 ▶ (판매업자인 경우) 중개
[가입 보험상품 분석서비스] ▶ 가입자가 보험상품 정보를 제공하면, 플랫폼과 제휴하는 특정 보험회사에서 그 정보에 대한 분석결과를 제공 ▶ 분석결과에서는 가입자가 보완해야할 보장사항과 관련 보험상품(분석서비스 제공 보험회사의 상품)을 추천	➡ 중개에 해당 ▶ 분석에 그치지 않고 관련 상품추천 및 가입지원(보험설계 등)도 이루어지는 점을 감안

4. 향후 계획

□ 금융소비자보호법상 중개행위에 해당하지만 현행 금융법령상 진입규제로 인해 중개업 등록이 어려운 경우와 관련해서는 향후 추가 검토를 거쳐 정책방향이나 조치계획*을 알릴 계획입니다.

* 보험상품의 경우 온라인 플랫폼의 보험대리점 등록을 허용할 계획(기발표)

[별첨] 온라인 금융플랫폼 금융소비자보호법 적용사례 검토결과

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



210907_보도자료_온라인플랫폼_중개행위사례.pdf (274 KB)

210907_별첨_온라인플랫폼_금소법적용사례.hwp (82 KB)

210907_별첨_온라인플랫폼_금소법적용사례.pdf (383 KB)

목록으로

이전글

[보도자료] 「상호저축은행법 개정안」 국무회의 통과 - 저축은행의 지점 설치가 용이해지고, 저축은행 임원의 연대변제 책임이 경감되는 등 경영자율성이 확대됩니다 -

다음글

[보도자료] 디(D)-테스트베드 사업 참여자를 선정하였습니다. - 디(D)-테스트베드를 통해 혁신적인 핀테크 기술·아이디어의 실현가능성을 시험할 총 20개 참여자 선정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

☐ 매우만족 ☐ 만족 ☐ 보통 ☐ 불만족 ☐ 매우불만족

평가하기

금융위원회 유관기관

이동

금융서비스 포털모음

이동

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



[전자우편 무단수집거부](#) [저작권정책](#)

[누리집지도](#) [누리집 개선제안](#) [소식지 신청](#)

[최신소식\(RSS\)서비스](#)

금융위 문의

03171 서울특별시 종로구 세종대로 209 금융위원회

대표전화 : 02-2100-2500

정부민원안내콜센터 국번없이 : 110(무료)

금감원콜센터 : 1332(유료, 통화료는 발신자 부담)

© FINANCIAL SERVICES COMMISSION.

ALL RIGHTS RESERVED.

